惠城区世贸中心三期项目“9•9”高空坠物亡人事故调查报告

2019年9月9日上午9时40分许，位于惠城区河南岸街道辖区的世贸中心三期项目建筑工地，发生一起塔吊在吊运材料时发生高空坠物的事故，事故造成1名工人死亡、2名工人受伤，直接经济损失187万元。

接到事故报告后，区委、区政府领导高度重视，要求全力救治伤员，妥善处理善后工作，查明事故原因，追究相关责任。区住建局、区应急管理局、河南岸街道办事处有关负责人立即赶赴现场，迅速展开救援工作，并下达了停止作业指令，要求全面排查整改安全隐患，防止类似事故再次发生。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规有关规定，区政府于2019年9月19日成立了惠城区世贸中心三期项目“9·9”高空坠物亡人事故调查组，事故调查组由区政府办公室副主任梁惠彪同志任组长，区应急管理局局长彭德军同志、区应急管理局党组成员王宇亮同志为副组长，成员由河南岸街道办事处、区公安分局、区应急管理局、区住建局、区总工会等单位派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，按照事故调查有关规定和程序认真开展事故调查工作，深入现场调查取证，询问有关人员了解情况。经事故调查组调查，现已查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。现将惠城区世贸中心三期项目“9·9”高空坠物亡人事故的有关调查情况报告如下：

一、项目有关情况

世贸中心三期项目，位于惠州市惠城区河南岸街道世贸东侧HNA47-01地块，建设规模62137㎡，工程项目包括3栋27层商业、住宅楼及地下室。该项目自2013年开始动工建设并完成地下室施工后停工，2016年继续施工建设至地面二层，后因故中止施工，一直处于停工状态。

该项目停工后，于2019年8月份准备再次启动建设，建设单位和施工单位分别进行了变更：建设单位由惠州展丰达业投资有限公司变更为惠州市冠昌置业有限公司，原施工总承包单位福建省来宝建设工程有限公司在2016年项目停工后未再进行施工，拟变更为深圳市浩达建筑工程有限公司。截至2019年9月9日（事故发生当天），项目尚未开工，建设单位正在按照规定重新办理施工相关许可，计划于2019年10月重新启动项目施工。

（一）项目有关单位基本情况

1.项目建设单位：惠州市冠昌置业有限公司，统一社会信用代码：91441302MA53HG7BXM，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：惠州市惠城区东平二街9号光耀荷兰水乡花园3号楼2单元11层02号房，法定代表人：翁月春，注册资本：人民币壹仟万元，成立日期：2019年07月19日，营业期限：长期，经营范围：房地产开发；房地产销售，房地产经纪服务；房地产信息咨询；房地产营销策划等。登记机关：惠州市惠城区市场监督管理局

2.项目原施工总承包单位：福建来宝建设集团有限公司（原用名：福建省来宝建设工程有限公司，2018年2月24日变更公司名称），是世贸中心三期项目原施工总承包单位，统一社会信用代码：91350181549147617，成立日期：1993年08月13日，类型：有限责任公司，住所：福清市环球商业大厦十层，法定代表人：王毅，注册资本：壹亿零壹佰捌拾捌万捌仟圆整，营业期限：1993年08月13日至2043年08月12日，经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、地基与基础工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、钢结构工程、园林古建筑工程施工。房地产开发。登记机关：福清市市场监督管理局。

该公司取得《建筑业企业资质证书》（编号：D135000453），资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级。有效期至2020年12月04日。该公司取得《安全生产许可证》（编号：（闽）JZ安许证字〔2004〕000574-1），许可范围：建筑

施工，有效期：2016年12月9日至2019年12月8日。

3.劳务分包单位：惠州市浩达建筑劳务有限公司，统一社会信用代码：91441302673141983A，成立日期：2008年04月29日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：惠州市汝湖镇房村二组东侧，法定代表人：毛泽宏，注册资本：人民币贰佰万元，营业期限：长期，经营范围：物业管理、机械设备租赁、地基和基础工程、钢结构工程、园林绿化工程、建筑工程、室内装饰工程、水电安装工程、市政工程、消防工程、土石方工程、建筑劳务分包等。登记机关：惠州市惠城区市场监督管理局。

（二）建设项目规划、工程施工许可情况：世贸中心三期项目已在2015年4月23日取得惠州市住房和城乡规划建设局核发的《建设工程规划许可证》；2016年1月29日取得惠城区城乡规划建设局核发的《建筑工程施工许可证》，因该项目变更建设、施工单位，原施工许可证已注销，并于2019年10月23日，重新取得惠城区住房和城乡建设局核发的《建筑工程施工许可证》。

（三）劳务发包、承包情况：2013年10月4日，世贸中心三期项目原施工总承包单位福建来宝建设集团有限公司与惠州市浩达建筑劳务有限公司签订了《土建劳务承包合同》，承包范围：包土建工程从基础垫层开始至主体封顶、屋面花架施工人工费、包质量、包进度、包交工、包安全。在合同中，双方明确了安全文明施工各自的安全责任。

二、事故有关情况

（一）事故发生地点：

事故发生地点位于惠州市惠城区河南街道斑樟湖路，世贸中心三期项目主体工地东北面的地面材料堆放场。

（二）事故发生经过：

为做好世贸中心三期项目施工前的各项准备工作，惠州市浩达建筑劳务有限公司于2019年9月初开始安排了钢筋、钢管、钢笆网等建筑材料进场。2019年9月9日上午9时40分左右，一辆货车托运了四捆绑扎好的钢笆网片（每捆重约50公斤）停放在工地东北面大门外，根据公司安排，塔式起重机（又称塔吊）司机蒋某川操作塔吊放下吊索，由工人在货车上将吊索与捆绑钢笆网片的钢丝绳进行挂接锁扣，并在司索工人的指挥下，吊运到工地北面的材料堆放场地上。在吊运到第四捆时，当塔吊提升至20米高的高度从工地东北面材料堆场上空经过时，因捆绑钢笆片的钢绳未绑紧，钢笆网片从高空散落下坠，正好击中下方正在进行钢筋加工作业的三名工人舒某顶、舒某锡、王某，三名工人被击中后倒地，正在附近的现场负责人发现发生事故后，立即查看了工人情况，并拨打“120”急救电话，三名工人被送往惠州市第三人民医院抢救，最终舒某顶抢救无效死亡，舒某锡、王某受伤。

（三）伤亡情况（1死2伤）

1.舒某顶，男，汉族，47岁，湖南省溆浦县人，系惠州市浩达建筑劳务有限公司钢筋工人，在事故中死亡；

2.舒某锡，男，汉族，45岁，湖南省溆浦县人，系惠州市浩达建筑劳务有限公司钢筋工人，在事故中受伤，于2019年9月22日康复出院；

3.王某，男，汉族，54岁，四川省达县人，系惠州市浩达建筑劳务有限公司钢筋工人，在事故中受伤，于2019年9月22日康复出院。

（四）应急处置及评估情况：

事故发生后，现场有关人员立即拨打“120”急救电话，救护车将三名工人送往惠州市第三人民医院抢救、治疗。在一名工人抢救无效死亡后，随即拨打了“110”报警。河南岸街道办事处在接到事故报告后，立即上报区政府有关部门，区委、区政府领导高度重视，并就事故善后和调查工作作出指示，区住建局、区应急管理局、河南岸街道办事处有关负责人立即赶赴现场，迅速展开现场救援工作，并下达了停止作业指令，要求全面排查整改安全隐患，防止类似事故再次发生。

事故发生后各单位信息接收、流转通畅，相关职能部门协调联动情况良好，区委、区政府对信息发布的管控到位有效，没有出现不良的舆论和负面的社会影响，应急响应迅速、现场处置得当。

（五）善后处理情况：

事故发生后，惠州市浩达建筑劳务有限公司积极与死者家属及受伤工人沟通协商，并就善后赔偿事宜达成一致，签订了相关协议，死者已经火化，家属已返回原籍；两名受伤工人经治疗已经康复，并得到相应赔偿，善后工作处理完毕。

三、事故原因

（一）直接原因：

塔吊司机蒋某川在吊运钢笆网片时，违规操作[1]从钢筋加工作业场上方经过，因吊物绑扎不牢固，钢笆网片从高空散落，击中下方正在进行钢筋加工作业的三名工人，最终造成1人死亡、2人受伤，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因：

惠州市浩达建筑劳务有限公司安全生产主体责任不落实[2]，主要负责人未依法履行安全生产工作职责[3]，未建立安全生产责任和安全生产管理规章制度[4]，未保障安全生产有效投入[5]，对工人安全教育[6]不落实，未采取必要的安全防范措施，施工现场安全管理缺位，未及时制止塔吊操作工人的违规作业行为[7]，未及时消除施工现场存在的事故隐患[8]。

四、事故性质认定

经事故调查组认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任单位、责任人员的处理建议

1.惠州市浩达建筑劳务有限公司安全生产主体责任不落实，对事故发生负有责任，建议由惠城区应急管理局依法[9]对该公司进行行政处罚。

2.毛某宏，惠州市浩达建筑劳务有限公司主要负责人，未依法履行安全生产工作职责[10]，对事故发生负有领导责任，建议由惠城区应急管理局依法[11]对其进行行政处罚。

3.蒋某川，塔式起重机司机，在起吊作业过程中存在违规操作行为，对事故发生负有责任，建议由区住建部门按照有关规定[12]、[13]报请发证机关注销其特种作业资格，并对其实施建筑施工特种作业行业禁入[14]。

六、事故防范措施建议

这起事故反映了建筑劳务单位未依法落实企业安全生产主体责任，主要负责人未依法履行安全生产管理职责，特种作业工人违规操作，施工现场安全管理和安全防范措施不落实，最终导致事故的发生，教训极其深刻。为了深刻吸取事故教训，举一反三，避免类似事故再次发生，提出如下事故防范措施建议：

（一）依法落实企业安全生产主体责任。惠州市浩达建筑劳务有限公司应当依法落实企业安全生产主体责任，建立健全本单位的安全生产责任制，保障安全生产投入，严格落实对工人的安全“三级”教育培训制度和特种作业专项培训，加强对特种作业设备和人员管理，严禁违规违章操作，要加强施工现场安全管理，上下交叉作业时应采取必要的安全警戒和安全防范措施，认真组织开展安全检查和事故隐患排查，持续开展“喊响安全口号”活动，提高工人安全意识，坚决防范安全事故的发生。

（二）强化政府监管部门安全监管职责。各相关部门要按照安全生产“一岗双责”和“三个必须”的工作要求，落实对建筑工程项目的安全监管职责。区城管部门应进一步加强对建筑工程项目的巡查检查，严格审查建筑工程规划许可和施工许可情况，对未依法取得相关许可的，一律不得施工，要加强施工前以及施工期间的检查，对非法违法行为坚决依法处理。区住建部门要加强对在建工程施工安全监管，督促工程施工总承包单位的安全生产主体责任落实，以及对分包工程、劳务单位的安全生产统一协调管理；对取得施工许可后因故中止施工超过规定时限的，在重新核发施工许可前应对其安全生产条件重新进行审查，确保安全生产工作不脱节，防范安全事故的发生，保持建筑施工领域安全生产形势平稳。

（三）大力开展安全生产宣传教育。各生产经营单位要大力开展安全生产宣传工作，在生产、经营、建设场所张贴安全警示标识标语，通过多种途径、多种方式宣传安全生产法律法规和安全常识，营造良好的安全生产氛围；要进一步落实安全生产“三级”教育和安全技术交底，强化日常安全教育，以典型事故案例警示从业人员，通过案例分析，深刻汲取事故教训，举一反三，从“要我安全”转变为“我要安全”，全力提高从业人员安全意识。

惠城区世贸中心三期项目“9·9”高空坠物亡人事故调查组

2019年11月7日

1《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33–2012）4.1.17 建筑起重机械作业时，应在臂长的水平投影覆盖范围外设置警戒区域，并应有监护措施；起重臂和重物下方不得有人停留、工作或通过。 4.1.19 起重重物应绑扎平稳、牢固，不得在重物上再堆放或是挂零星物件。易散落物件应使用吊笼吊运。

2《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。

3《中华人民共和国安全生产法》第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

4《中华人民共和国安全生产法》第十九条生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

5《中华人民共和国安全生产法》第二十条生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任

6《中华人民共和国安全生产法》第二十五条生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

7《中华人民共和国安全生产法》第二十二条生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为

8《中华人民共和国安全生产法》第三十八条生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

9《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。

10《中华人民共和国安全生产法》第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

11《中华人民共和国安全生产法》第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。

12《建筑施工特种作业人员管理规定》（建质[2008]75号）第二十四条 建筑施工特种作业人员在资格证书有效期内，有下列情形之一的，延期复核结果为不合格：（三）对生产安全事故负有责任的。

13《建筑施工特种作业人员管理规定》（建质[2008]75号）第三十条 有下列情形之一的，考核发证机关应当注销资格证书：（一）依法不予延期的。

14《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南全面加强安全生产源头管控和安全准入工作的指导意见》（安委办〔2017〕7号）（十五）提高高危行业领域从业人员安全素质准入条件。从文化程度、专业素质、年龄、身体状况等方面制定完善矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、渔业生产等高危行业领域关键岗位人员职业安全准入要求，明确高危行业领域企业负责人、安全管理人员和特种作业人员的安全素质要求。建立健全生产安全事故重大责任人员职业和行业禁入制度，对被追究刑事责任的生产经营者依法实施相应的职业禁入，对事故负有重大责任的社会服务机构和人员依法实施相应的行业禁入。督促企业严格审查外协单位从业人员安全资质。

相关附件：

来源：惠城区应急管理局　　时间：2020-02-18